

NIK LIANA BINTI A SAMAT

lwn

HIBATUL HAKIMI BIN JAMALUDIN

(18)

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Ahli Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)]

Pada 28 Ogos 2018/16 Zulhijah 1439H

Kes Mal No. : 10000-085-0041-2018

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Permohonan Semakan]

Peguam Syarie Pemohon : Tiada

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Permohonan Semakan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pemohon telah memfailkan Permohonan ini pada 13/04/2018, walau bagaimanapun pada 25/6/2018, Pemohon telah memfailkan satu Notis Penarikan Balik (Borang MS 19) dan berhasrat untuk tidak meneruskan rayuan ini.

[3] Notis Penarikan Balik tersebut telah sempurna disampaikan kepada Responden berdasarkan afidavit penyampaian yang diangkat sumpah pada 27/06/2018.

[4] Pihak-pihak tidak hadir.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon serta menimbangkan ketidak hadiran pihak-pihak, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Kes Pelanjutan Tempoh Masa Memfailkan Permohonan Semakan ini
DIBATALKAN.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **Y.A.A DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **Y.A. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor